

מסורת הש"ס

^(א) ג"א רבא, (ב) גיטין פ. יבמות קטו., (ג) רש"י ב"ב הכי דלא תתחזי כפקדא וכן היא ג" היר"ף והרמ"ש, (ד) לעיל יג., (ה) גיטין כד: (ו) כ"מ כ:, (ז) ע"י חוספות כמות כד: ד"ה אמנא:, (ח) רש"י ר"ל מדעת שמינס,

גליון הש"ס

תום' ד"ה א' ב' וליבא לביהוש לפידי. וע"י שדרכין דף לב ע"צ תום' ד"ה חישטין:

הגהות הב"ח

^(א) גמ' דנפק בבי דינא דרב הונא: (ב) רשב"ם ד"ה והא האידנא דלא עבדין וכו' דלא תניי בהו אחריו: (ג) ד"ה להך וכו' פסק ודוקא שטרי אקניאתא וכו' לכ"ע פסולין ע"כ פסק אפס רבינו מנחם: (ד) ד"ה ואם היו מסומנין סומנין ע"ן: (ה) ד"ה והא וכו' בבי דינא: (ו) תום' ד"ה תתנו וכו' מתפני ליה בשמחא:

מוסף רש"י

כי קיימיתו בשילי בוי'. האידנא דלא עבדין וכו' קיימיתו בהיני. לכתוב שטר. כתבו בהיני. תתנו כמותו עכשיו נכתב (גיטין פ. ג.) קח לך עבדיי. שמתמו חותם וחתום עו, ולא מנ"י עני לממר ליה קסא תלקן (רע"ב יג.) ולא אחר יכול להוציא עליהן שטר חוב. דלמר ליה לא אני לוימי ממך אלא חבירי עו, ולא ממך ומסר לך שטר זה (גיטין כה:). נמצא לאחד בין שמרותיו שטריו של יוסף בן שמעון פרוע. ומנא שובר לאדם אחד בין שטרותיו וכתוב בו שטריו של יוסף בן שמעון שצירי פרוע האו הוי לו שני שטרות על שניהם, שטרות שניהן פרועין. שכל אחד יוכל למר על שלי נכתב שובר (ב"ב כב:).

מוסף תוספות

א. דמאן דיוף בצינעא ידוף. ריע"ח. ב. דלא תימא שלא חשו לזה אלא ב מקומות רחוקים זה מזה כמהלך יום אחד דאיכא למיחש לשקרא שיאמרו עמנו היה במקום פלוני אלא אפי' בבי מקומות קרובים מאוד גורז חכמים. ריע"ח.

(ט) והאידנא לא עבדין הכי. אלא כתבינן שטר מאוחר סתמא דלא תמיב איתרנוהו וכתבנוהו וכתבינן תצרא עלייהו בשעת פרעון וכתבינן זמן בשובר ולא כתבינן ליה סתמא ולחוצרצא דרבי יוסי לא חיישינן: **לנהך דכתבי אקניאסא**. כותבי שטר מתנה שאין כתוב

בהן אחריות ולא אחי למיטרף מלקוחות אי נמי שטר מכירה שכתב בהן אחריות שדינו לטרוף לקוחות משעת מכירה דעדים מפקי ליה לקלא בלא שטר כדאמרינן בחזקת הדתים (לעיל דף מא:). אמר רב המוכר שדהו צעדי' גובה מנכסים משועבדים וכדמפרש התם (נמג.) טעמא מלוה אוזיני קא רמיט כו' הלכך אי ידעימון ההוא יומא דאקנייתון ביה מן הנותן מתנה או מוכר מכירה כתבו עכשיו אותו היום שנתנה המתנה והמכירה דאיכא למיחש שמא אחרי כן נתנה לאחר שלא כד"ן. (פסק) ודוקא שטרי אקנייתא אבל שטרי הלואה שיש בו אחריות לא יכתוב אלא יום שעומד בו עכשיו דא"כ הוה ליה מוקדם ופסול דלמי למיטרף לקוחות מוזמן הכתוב בשטר שלא כד"ן דלעולם אין לקוחות משועבדים לשום אדם כל זמן שלא נכתב שטר עד שיקחו מן הלוח קרקעות אחר שנכתב השטר המשעבד נכסיו הלכך אי כתבי יומא שנעשית ההלואה בשטר זה פסול הוא דלמי למיטרף לקוחות שלקחו בין ההלואה לכתובת השטר והם לא נשתעבדו עד לאחר כתיבת השטר

דעדים החתומים על השטר אינהו שפיק ליה לקלא כדאמר' לענין הלואה בחזקת הדמים (שם) ולקוחות שלקחו אחרי כן אינהו הוא דאפסידו אנפשייהו אבל מקמי כתיבת השטר שפיר זבין ואפילו נכתב ביום ונתחת בלילה חשבינן ליה מוקדם ופסול דהא לא אשתעבדו לקוחות אלא מיום חתימה ואילך ואיהו אחי למיטרף מיום כתיבתו שלא כד"ן ודכי תנן בהמציא גט (גיטין דף יז.) נכתב ביום ונתחת

בלילה פסול ורבי שמעון מכשיר שהיה ר' שמעון אומר כל הגיטין שנכתבו ביום ונתחתו בלילה פסולין חוץ מגיטי נשים והתם (י"ח). מפרש טעמא לענין גיטי נשים מיהו לענין שאר שטרות לכ"ע פסולין (א). פסק אפס רבינו חננאל פירש דהא דרבה צר שילא שמעינן מינה דשטרא דכתיב בזהווא יומא דקנו מיניה ובתר כמה יומי אסהידו עליה הנהו סהדי קמאי שפיר דמי מדקאמר אי ידעימו יומא דאקנימו כתבו ההוא יומא ואף על גב דחתמי עליה האידנא שפיר דמי דלא אשכחן דבעו חתימת ההוא יומא אלא גט אשה בלבד דתנן בגט נכתב ביום ונתחת בלילה פסול וכן הלכה הוא כך פיר"ח. אך לא יתכן אלא כמו שפירשתי וכדפי' מתנימין דגיטין: **כי יתיבסו בשילי**. ואתם כותבינן שם אותה העיר בשטרי מכירה או שטרי הלואה או שטרי מתנה או זכרון עדות כתבו בתוך השטר מקום שאחס יושבים שם בשעת כתיבה כלומר במקום פלוני כתבנו הך מה שראינו במקום פלוני: **בהיני**. מקום: **האי מאן דנקיע**. מלוה דנקיט שטר מלוה בר מאה זוזי ואמר דלאס כתבו לו מרי בני חמשים שכשיפרע לי הלוה חמשים זוזי אקרע שטרא של חמשים ולא יהיה צריך לכתוב שובר לא כתבינן שלא מדעת הלוה: **מ"ט עמוד רצנ מילסא**. שמתנו שלא יסתנה שטרו מכמות שהיה דמיחא ליה כו': **כי היכי דליקוף ולפרעיה**. כשיפרענו לוח למלוה חצי חובו יכופנו מלוה לפרוע לו השאר כי ידאג הלוה פן יפסיד שוברו ויתבצעהו מלוה כל חובו: **כי היכי דליפגוש שטרו**. כשיפרע חמשים זוזי הרי נמצא שטר שציד מלוה פגוש ותנן (כתובות דף פו.) הפוגמת כתובתה לא תפרע אלא בשבועה וה"ה לכל השטרות כדאמר' במסכת שבועות וכו' מה צ"ן זה לפגוש שטרו כו' צפי' שבועת הדריינן (דף מא:). **כי היכי דלא ליפגוש שטרו**. אך כשיפרענו חמשים זוזי יחזיר לו שטר של חמשים ונשאר צידו שטר של חמשים שני שלם: **אמר רב אשי האי מאן דנקט שטר**. מלוה צר מאה זוזי ואמר להו לספרי כתובו חד צר חמשים מההוא זמן ראשון שהרי פרע לי המותר וקרעו שטר זה לא כתבינן ליה שטר אחרניא לא מוזמן ראשון וכל שכן מוזמן זה של יום כתיבה ואילך שמא שטר פרוע הוא זה ויש לו שובר ללוה עליו ויזיף המלוה עליו שטר של חמשים ויאמר חוב אחר הוא זה שהלוימי לך פעם אחרת: **בתנאי' הרי עשיר אומר לעני כו'.** ואפי' למאן דאמר בפרק קמא (לעיל דף יג.) דלית דינא דגדול או אגוד שאני הכא דגדול איכא אגוד ליכא והכי מתרחך לה התם (שם): **קח לך עבדים**. דצהיאי חזקה שהנימו אציו יהיה לעולם ולא יניחו לו להרצות ולהביא בני אדם במרחץ אלא מבני ביתו: **אינן יכולין להוילא שטר חוב זה על זה**. שיכול הלה לטעון שטר זה שצידך אני החזרתיי לך כשהחזרת לי ממון שליית בו ממני: **ולא אחר יכול להוילא**. על אחד מהם דכל חד מנ"י מדחי ליה אכל חבירו אא"כ יש עדים בדבר שמעדיין זה לזה מזה אבל מן השטר אין יכולין להביא ראיה: **נמצא לאחד בין שטרותיו כו'.** בגמ' (קנען). פריך עלה מרישא ומפרש לה שפיר: **כיזי יעשו**. אם רוצים ללוות זה מזה או מאיש אחר או לקנות קרקע: **ישלשו**. אצי אציו ויכתוב יוסף בן שמעון בן יעקב חוה יכתוב יוסף בן שמעון בן נפתלי: **משולשים**. ששמותיהן ושמות אביהן שותף אציהן שוין: **יכתבו סימן**. יוסף בן שמעון שהוא גוך או לבן או גיחור לוח מיוסף בן שמעון שהוא ארוך או שמור: **ואם היו (י).** סימניהן שוין: **יכתבו כהן**. אם אחד מהן כהן יכתבו יוסף כהן לוח מיוסף ישראל: **גבאי' ההוא שטרא דנפק (י)** **לני דינא דרב הונא**. והיה מוחזק בו אדם אחד שהיה טוען פלוני בן פלוני הכתוב בזה השטר כתבו וחתמו ומסרו לי לפי שהלוימיו כך וכך ממון וכדמתן מתנימין בפירקין (דף קעה:). הוילא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין ואת שמי לא הוצרך לכתוב שהרי מסרו לי וכתב לי ממך כלומר ממי שמוחזק בשטר:

גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא

קעב.

אי ידעיתו יומא דאקניתו ביה בתובו. בשטרי אקנייתא דוקא אבל בהלואות לא מיירי^א כך פירש רשב"ם ואומר ר"י דלא שנה במכר לא שנה במתנה מיירי דאפילו בשטרי מקח וממכר משכמת לה כגון דכתבי מדעת^ב עדים דללקוחות ליכא הכא פסידא כלל דיש

קול למקח וממכר ^גוליכא למיחש למידי: **כתבו בשילי**. היני ושילי קרצות זו לזו להכי נקט להו שאפילו בשמי עיירות קרצות זו לזו כתבו על שם העיר שפעמדו בה בשעת כתיבה^ד וגם היו רגילין תדיר להיות צהיני ושילי והכי אמרינן צצילה (דף כה: ע"ש) הוי מכתפי ^הלה בשצמא דריגלא משילי להיני ומיהיז לשילי:

עבידו ליה תרי שטרי כו' מאי מעמא כו'. תימה אמאי לא קאמר דפרוע הוא דלאמר רב אשי בטמון ואומר ר"י דהא מייירי אפי' ידעינן שאינו פרוע:

מייך שויה ניהלי תרי בני חמשין חמשין לא משוינן להו מאי טעמא עבדו רבנן מילתא דניחא ליה למלוה וניחא ליה ללוה ניחא ליה למלוה כדי שיכופך לפורעו וניחא ללוה כי היכי דניפגם שטריה ואמר רבא יִהאיי מאן דנקיט תרי שטרי בני חמשין חמשין ואמר שוינהו ניהלי חד בר מאה לא משוינן ליה עבוד רבנן מילתא דניחא ליה למלוה וניחא ליה ללוה ניחא ליה למלוה כי היכי דלא ניפגום שטריה וניחא ליה ללוה כדי שלא יכופך לפורעו אמר רב אשי יִהאיי מאן דנקיט שטרא בר מאה זוזי ואמר שוונהי ניהלי חד בר חמשין לא משוינא ליה מ"ט אמרינן האי מיפרע פרעיה ואמר ליה הב לי שטראי ואמר ליה אירכס לי וכתיב ליה תברא ומפיק ליה האי ואמר ליה האי אחרניא הוא: **בתנאי' ישיני אחין אחד עני ואחד עשיר והניח להן אביהן מרחץ ובית הבר עשאן לשבר השכר לאמצע עשאן לעצמו הרי העשיר אומר לעני קח לך עבדים וירחצו במרחץ קח לך זיתים ובא ועשה בבית הבר ישנים שהיו בעיר אחת שם אחד יוסף בן שמעון ושם אחר יוסף בן שמעון אין יכולין להוציא שטר חוב זה על זה ^אולא אחר יכול להוציא עליהן שטר חוב ^בנמצא לאחד בין שטרותיו שטרו של יוסף בן שמעון פרוע שטרות שניהן פרועין כיצד יעשו ישלשו ואם היו משולשין יכתבו סימן ואם היו מסומנין יכתבו כהן: **גבאי' ההוא שטרא דנפק ^גלבי דינא דרב הונא דהוה כתיב ביה אני פלוני בר פלוני לויתי מנה ממך ^האמר****

בלילה פסול ורבי שמעון מכשיר שהיה ר' שמעון אומר כל הגיטין שנכתבו ביום ונתחתו בלילה פסולין חוץ מגיטי נשים והתם (י"ח). מפרש טעמא לענין גיטי נשים מיהו לענין שאר שטרות לכ"ע פסולין (א). פסק אפס רבינו חננאל פירש דהא דרבה צר שילא שמעינן מינה דשטרא דכתיב בזהווא יומא דקנו מיניה ובתר כמה יומי אסהידו עליה הנהו סהדי קמאי שפיר דמי מדקאמר אי ידעימו יומא דאקנימו כתבו ההוא יומא ואף על גב דחתמי עליה האידנא שפיר דמי דלא אשכחן דבעו חתימת ההוא יומא אלא גט אשה בלבד דתנן בגט נכתב ביום ונתחת בלילה פסול וכן הלכה הוא כך פיר"ח. אך לא יתכן אלא כמו שפירשתי וכדפי' מתנימין דגיטין: **כי יתיבסו בשילי**. ואתם כותבינן שם אותה העיר בשטרי מכירה או שטרי הלואה או שטרי מתנה או זכרון עדות כתבו בתוך השטר מקום שאחס יושבים שם בשעת כתיבה כלומר במקום פלוני כתבנו הך מה שראינו במקום פלוני: **בהיני**. מקום: **האי מאן דנקיע**. מלוה דנקיט שטר מלוה בר מאה זוזי ואמר דלאס כתבו לו מרי בני חמשים שכשיפרע לי הלוה חמשים זוזי אקרע שטרא של חמשים ולא יהיה צריך לכתוב שובר לא כתבינן שלא מדעת הלוה: **מ"ט עמוד רצנ מילסא**. שמתנו שלא יסתנה שטרו מכמות שהיה דמיחא ליה כו': **כי היכי דליקוף ולפרעיה**. כשיפרענו לוח למלוה חצי חובו יכופנו מלוה לפרוע לו השאר כי ידאג הלוה פן יפסיד שוברו ויתבצעהו מלוה כל חובו: **כי היכי דליפגוש שטרו**. כשיפרע חמשים זוזי הרי נמצא שטר שציד מלוה פגוש ותנן (כתובות דף פו.) הפוגמת כתובתה לא תפרע אלא בשבועה וה"ה לכל השטרות כדאמר' במסכת שבועות וכו' מה צ"ן זה לפגוש שטרו כו' צפי' שבועת הדריינן (דף מא:). **כי היכי דלא ליפגוש שטרו**. אך כשיפרענו חמשים זוזי יחזיר לו שטר של חמשים ונשאר צידו שטר של חמשים שני שלם: **אמר רב אשי האי מאן דנקט שטר**. מלוה צר מאה זוזי ואמר להו לספרי כתובו חד צר חמשים מההוא זמן ראשון שהרי פרע לי המותר וקרעו שטר זה לא כתבינן ליה שטר אחרניא לא מוזמן ראשון וכל שכן מוזמן זה של יום כתיבה ואילך שמא שטר פרוע הוא זה ויש לו שובר ללוה עליו ויזיף המלוה עליו שטר של חמשים ויאמר חוב אחר הוא זה שהלוימי לך פעם אחרת: **בתנאי' הרי עשיר אומר לעני כו'.** ואפי' למאן דאמר בפרק קמא (לעיל דף יג.) דלית דינא דגדול או אגוד שאני הכא דגדול איכא אגוד ליכא והכי מתרחך לה התם (שם): **קח לך עבדים**. דצהיאי חזקה שהנימו אציו יהיה לעולם ולא יניחו לו להרצות ולהביא בני אדם במרחץ אלא מבני ביתו: **אינן יכולין להוילא שטר חוב זה על זה**. שיכול הלה לטעון שטר זה שצידך אני החזרתיי לך כשהחזרת לי ממון שליית בו ממני: **ולא אחר יכול להוילא**. על אחד מהם דכל חד מנ"י מדחי ליה אכל חבירו אא"כ יש עדים בדבר שמעדיין זה לזה מזה אבל מן השטר אין יכולין להביא ראיה: **נמצא לאחד בין שטרותיו כו'.** בגמ' (קנען). פריך עלה מרישא ומפרש לה שפיר: **כיזי יעשו**. אם רוצים ללוות זה מזה או מאיש אחר או לקנות קרקע: **ישלשו**. אצי אציו ויכתוב יוסף בן שמעון בן יעקב חוה יכתוב יוסף בן שמעון בן נפתלי: **משולשים**. ששמותיהן ושמות אביהן שותף אציהן שוין: **יכתבו סימן**. יוסף בן שמעון שהוא גוך או לבן או גיחור לוח מיוסף בן שמעון שהוא ארוך או שמור: **ואם היו (י).** סימניהן שוין: **יכתבו כהן**. אם אחד מהן כהן יכתבו יוסף כהן לוח מיוסף ישראל: **גבאי' ההוא שטרא דנפק (י)** **לני דינא דרב הונא**. והיה מוחזק בו אדם אחד שהיה טוען פלוני בן פלוני הכתוב בזה השטר כתבו וחתמו ומסרו לי לפי שהלוימיו כך וכך ממון וכדמתן מתנימין בפירקין (דף קעה:). הוילא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין ואת שמי לא הוצרך לכתוב שהרי מסרו לי וכתב לי ממך כלומר ממי שמוחזק בשטר:

ואמר שויה ניהלייה חד בר חמשין. שמוחזל החצי: לא משוינן. מאי טעמא דאמר האי לוח פרעיה כוליה ואמר ליה הב לי שטרי שפרעתוך ואמר אירכס כו' ואמר ליה הא אחרניא הוא ויערים כדי שלא יכירוהו: **פ"ס** עשאן אביהן האי מרחץ ובית הבר לשכר. כדי להשכירן ליטול מהן שכר רחיצה ושכר דריכה יכול העני לכופו לעשיר שישכיר אותם ויחלקו השכר לאמצע: עשאן אביהן לעצמו. ולא להשכירן לאחרים יכול העשיר לכופו לעני שלא להשכירן אלא

אומר לו לעני קח לך. כלומר כדרך שאבינו היה עושה לעצמו ולא היה משכיר: אני פלוני בן פלוני לויתי ממך סתם. ולא היה כתוב שמו של מלוה:

עין משפט ונר מצוה

ק א מיי פכ"ג מהל' מלוה וזה הלכה ו סמג עשין ד' טו"ש"ע ח"מ סי' מה

ק א ב מיי פ"א מהל' גירושין הל' מה ופכ"ג ספין יט: מהל' מלוה וזה הלכה ו סמג עשין ז וסי' ד' טו"ש"ע שם ספ"י כ וטו"ש"ע אה"ע סי' קח ספין ו:

ק א ב ד ה מיי פכ"ג מהל' מלוה וזה הל' י סמג עשין ד' טו"ש"ע

ח"מ סי' נג:

ק א ו מיי פ"א מהל' שמיטת הל' צמנת עשין פכ טו"ש"ע ח"מ סי' קעא ספין ו:

ק א ז מיי פכ"ד מהל' מלוה וזה הלכה ח סמג עשין ד' טו"ש"ע ח"מ סי' מט ספין ו:

ק א ח מיי"ח טס טו"ש"ע שם ספ"י ט:

רבינו גרשום

והא האידנא. דעבדינן שטר מאוחר וכתבי תברא ולא כתבי בסתמא אלא כתבי בהו זמן ולא חישנין: אמר ליה רבנן תקוני תקיני. כנגד הרמאי ולכתוב שובר בסתם מאן דעבר הכי עבדי. אין יכול המלוה לחזור ולגבות ממנו כלום ומאן דלא עבדי שוברי בסתם אם המלוה רמאי הוא יכול לחזור ולגבות דאיהו דאפסיד אנפשיה דאיבעי ליה למכתב שוברי בסתם דחקינן רבנן: כי קיימיתו בשילי. שם מקום ואחס רוצים לכתוב באיזה מקום נכתב השטר כתבו שנכתב בשילי: ואצ"ג דמסרין לכו מילי בהיני. כלומר אצי' דבהיני היתה ההלואה ושם מסרו לכם המעשה שתחיו עדים בדבר ואם לא הספקתם לכתוב שם השטר כתבו שנכתב בשילי ולא בהיני דלא מיוחדת לשקרא וכן כי קיימיתו בהיני כו': שטרי אקנייתא. שום שטר שיש בו קנין: ואי לא. דלא בעיתו למכתב מיומא דקיימיתו ותרצו לבזון באומדן דעתא את הקנין ולא ידעיתו כבורר אימת הוה ותכתבו בחר אומדן מיוחד כשקרא: ניחא ליה למלוה וניחא ליה ללוה. דלא ליחוי אלא חד שטרא ניחא ליה ללוה וליפגושן שטרא דמלות ביוון דלית ליה אלא חד שטר ופרע ממנו חצייה נמצא השטר פגוש דאין יכול המלוה ליפרע ממנו עוד אלא בשבועת כרתנא המפגם את שטרו לא נפרע אלא בשבועה: וניחא ליה למלוה. שיהא לו שטר אחד גדול שאם פרע לו הלוה חציו וזה כותב לו שובר על חציו וכיון דיש ביד המלוה עדיין שטרו שלם יכופך הלוה את עצמו וימחר לפרוע לו הכל שמתירא שמא יאבד שוברו ויוציא הלה את שטרו ויאמר שלא פרע לו עדיין כלום: ניחא ליה למלוה דלא ליפגושן שטריה. שאם פרע האחד השני לא יפרע ממנו כלום ולא יפגוש וגובה ממנו בלא שבועה: וניחא ליה ללוה. הוראיל שאין החוב שלו כולו בשטר אחד אם פרע לו האחד מתחיל לו אותו שנפרע כולו ואין בידו אלא שטר אחד שלא נפרע ממנו כלום ואין יכול לכופו ולהתמדידו שיתבע ממנו יותר ממה שחייב לו שהרי החזיר לו השטר תפרוד ולא נשאר בידו אלא אותו שעדיין לא פרע ממנו כלום:

ואמר שויה ניהלייה חד בר חמשין. שמוחזל החצי: לא משוינן. מאי טעמא דאמר האי לוח פרעיה כוליה ואמר ליה הב לי שטרי שפרעתוך ואמר אירכס כו' ואמר ליה הא אחרניא הוא ויערים כדי שלא יכירוהו: **פ"ס** עשאן אביהן האי מרחץ ובית הבר לשכר. כדי להשכירן ליטול מהן שכר רחיצה ושכר דריכה יכול העני לכופו לעשיר שישכיר אותם ויחלקו השכר לאמצע: עשאן אביהן לעצמו. ולא להשכירן לאחרים יכול העשיר לכופו לעני שלא להשכירן אלא

אומר לו לעני קח לך. כלומר כדרך שאבינו היה עושה לעצמו ולא היה משכיר: אני פלוני בן פלוני לויתי ממך סתם. ולא היה כתוב שמו של מלוה: